

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
11654/2555

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
นายโอภาส หงษ์ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43

แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรเนื่องจากหลังเกิดเหตุลักทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดได้เฉพาะฉนวนไฟฟ้า (เปลือกสายไฟฟ้า) จากจำเลยมิได้ยึดทรัพย์ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปทั้งหมดจากจำเลยก็ตาม แต่โจทก์บรรยายฟ้องในส่วนของความผิดฐานรับของโจรว่าจำเลยรับไว้ซึ่งทรัพย์ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปตามฟ้องไว้จากคนร้าย ต้องถือว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับของโจรสายไฟฟ้าของผู้เสียหายตามที่คนร้ายลักไปทั้งหมดด้วย เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพข้อหารับของโจร จึงรับฟังได้ตามฟ้องว่าจำเลยรับของโจรสายไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อความรับผิดทางแพ่งของจำเลยเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจร จำเลยจึงต้องคืนสายไฟฟ้าหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 357 และให้จำเลยคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคา 7,100 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหา รับของโจร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคา 7,100 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาลักทรัพย์ ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้ให้จำเลยคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคา 7,100 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยต้องคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคา 7,100 บาท แก่ผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับของโจรสายไฟฟ้า ขนาด 1 x 70 แสควมิน ยาว 6 เมตร ราคา 1,500 บาท สายไฟฟ้า ขนาด 1 x 120 แสควมิน ยาว 4 เมตร ราคา 1,600 บาท และสายไฟฟ้า ขนาด 120 แสควมิน แบบสายอ่อน ยาว 5 เมตร ราคา 4,000 บาท รวมราคา 7,100 บาท ของผู้เสียหายไป จำเลยให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยรับของโจรสายไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อความรับผิดทางแพ่งของจำเลยเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญารับของโจร จำเลยจึงต้องคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนสายไฟฟ้าหรือชดใช้ราคา 7,100 บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-วิรุพห์ แสงเทียน-ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี - นายวุฒิเกียรติ กิตติคุณไพโรจน์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสุภัทร์ สุทธิมนัส

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1407/2554

ต้น

หมายเหตุ